Derecho ambiental

El medio ambiente es un bien jurídico, no es sólo lo que nos rodea, sino que es un complejo sistema constituido por el hombre y su entorno. Es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

El derecho ambiental es la rama del derecho autónomo, constituida por las normas, principios e instituciones que regulan las actividades humanas con el ambiente con el fin de propiciar el equilibrio y el desarrollo sustentable.

El objetivo principal es el desarrollo sostenible para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras.

Sujetos que intervienen:

- Sujeto Activo: es el responsable de la contaminación, pudiendo ser el hombre o la naturaleza.
- Sujeto Pasivo: es el sujeto perjudicado con la contaminación del medio ambiente.

Derecho ambiental:

- Es un Derecho Transversal
- Es un Derecho Interdisciplinario
- Regula los derechos humanos de 3era y 4ta generación.
- Contiene normas tanto del orden público como del privado.

El Derecho Ambiental tiene 3 **tareas**:

1. Consagrar y definir el contenido jurídico del derecho a un ambiente adecuado para vivir.
2. Definir qué acciones o relaciones son consideradas jurídicamente como generadores de impactos negativos significativos sobre el derecho a un ambiente adecuado y que requieren de la regulación legal del Estado.
3. Instituir y desarrollar los instrumentos jurídicos que permitirán alcanzar los objetivos de desempeño ambiental establecidos, incluyendo las sanciones jurídicas frente a las acciones u omisiones que los distintos actores (públicos y privados) tomen.

Constitución nacional - Garantías constitucionales:

Art 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán (no es lo mismo que garantizar, es decir que no asegura) a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Art 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz.

Art 43: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. Puede interponer acción de amparo para frenar la causa de problemas: el afectado, el defensor del pueblo o las organizaciones no gubernamentales.

Algunas leyes:

- Ley de presupuestos mínimos: Las normas de presupuestos mínimos son leyes que tienen exigencias mínimas para cada actividad relacionada con el ambiente. Presupuestos mínimos no se refiere a un presupuesto monetario, sino a los requisitos mínimos que se deben cumplir para funcionar correctamente.
- Ley General del Ambiente (LGA): El ambiente es reconocido como un bien jurídicamente protegido.

Principios de la política ambiental:

1. Principio de congruencia.
2. Principio de prevención.
3. Principio precautorio.
4. Principio de equidad intergeneracional.
5. Principio de progresividad.
6. Principio de responsabilidad.
7. Principio de subsidiariedad.
8. Principio de sustentabilidad.
9. Principio de solidaridad.
10. Principio de cooperación.

Impacto ambiental

Se define como la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

- Impactos positivos: Las alteraciones se consideran beneficiosas porque mejoran o aumentan la calidad ambiental.
- Impactos negativos: Las alteraciones implican la pérdida o disminución de la calidad ambiental.

Se llama **Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)** al procedimiento técnico - administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado.

Daño ambiental

Se define daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos y el equilibrio de los ecosistemas.

Contaminación ambiental: Existe contaminación cuando se introduce una sustancia extraña ó un efecto ó hay una variación importante de la proporción de un constituyente dentro del ambiente y es susceptible de provocar efectos perjudiciales ó crear molestias.

Alteración ambiental: Todo efecto que se produce en el ambiente que sea reversible.

Accion de Amparo

Aquel que cause daño ambiental será responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En el caso de que no sea técnicamente posible, se debe depositar una indemnización sustitutiva, determinada por la justicia, en el Fondo de Compensación Ambiental.

Poder de Policía

Por poder de policía entendemos la potestad del poder legislativo (sea nacional o provincial según el ámbito) de regular y, con ello, limitar los derechos individuales, en pos del bien común.

Responsabilidad del Estado y de los Particulares

Los **particulares** tienen el deber de no dañar. Ejemplo: no tirar basura en la vía pública.

El **Estado** por su parte tiene:

- Deber de no dañar.
- Deber de ejercer su poder de policía ambiental y tener una conducta positiva, por medio de inspecciones, supervisión y dictado de leyes, para no permitir que se dañe el medio ambiente.
- Obligación de recomponer, mediante una indemnización por perjuicios en los casos de los daños producidos cuando la reparación en especie no es posible.

Ejemplos

CAUSA MENDOZA

En este caso, un grupo de vecinos liderados por Beatriz Silvia Mendoza y otras 16 personas presentaron una demanda en julio de 2004. La demanda buscaba la **restauración del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar la limpieza de la cuenca del Riachuelo en Argentina.** El caso tiene un contexto importante ya que se trata de una región con múltiples problemas de contaminación, que afecta a más de 5 millones de habitantes

- Se incluyó al **Estado Nacional** en la demanda porque la situación denunciada involucra una vía navegable e interjurisdiccional, lo que le otorga facultades de regulación y control de acuerdo con la Constitución Nacional.
- La **provincia** fue demandada debido a su dominio originario sobre los recursos naturales en su territorio, según lo establecido en la Constitución Nacional.
- Se demandó a la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** porque el Riachuelo es un bien de su dominio público en su área de jurisdicción.

A lo largo del proceso legal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico en 2008, **estableciendo responsabilidades y plazos para las acciones de saneamiento y dejando la posibilidad de multas por incumplimiento**. Se encomendó a un Cuerpo Colegiado, conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación y ONGs, para supervisar el Plan de Saneamiento.

LEGISLACION APLICABLE

- Constitución Nacional
- Ley N° 26.168- Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
- Ley 25675 de Política Ambiental Nacional.
- Ley N° 24.051- residuos peligrosos.
- Ley N° 25.688 - régimen de gestión ambiental de aguas.
- Ley 25.612- gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios.
- Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo ONU.